

0400/2000/0003

~~040/2000/0002~~

Schweizerische Bundesbahnen SBB
Division Infrastruktur

Vertrag Nr. 328/2000/36
Gemeinde Wauwil

3000 Bern 65

Vertrag Wauwil

vom 01.09.2000

zwischen

den

Schweizerischen Bundesbahnen SBB,
spezialgesetzliche Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern,

vertreten durch die Division Infrastruktur
Anlagen-Management Filiale Nord-Süd
Schweizerhofquai 6
6002 Luzern

(nachstehend **SBB AG** genannt)

und

der **Gemeinde Wauwil**, vertreten durch
den Gemeinderat, Wauwil

(nachstehend **Gemeinde** genannt)

über

- den Bau der Personenunterführung bei Bahn-Km 62.490
- den Bau eines Gehweges entlang der Bahnstrasse bei Bahn-Km 62.520 - 62.650
- das Durchleitungsrecht für eine Wasserleitung
- den Betrieb und die Bewirtschaftung der gemeinsam nutzbaren und auf Bahnareal liegenden Anlagen und Bauwerke
- die Eigentumsverhältnisse
- die Aufteilung von Investitions- und Investitionsfolgekosten (Erneuerungs-, Unterhalts-, und Betriebskosten)
- die gegenseitige Übernahme von Aufgaben und Leistungen im Bereich der neuen Haltestelle Wauwil

EINLEITUNG

Mit der Verlegung des Haltepunktes in den Bereich des alten Niveauüberganges "Weiermatt" und dem Bau von zwei neuen, schienenfrei erschlossenen Aussenperrons erstellt die SBB AG auf Wunsch und mit Kostenbeteiligung der Gemeinde bei Bahn-Km 62.490 eine Personenunterführung. Die Gemeinde erstellt auf Bahnareal einen Gehweg entlang der Bahnstrasse bei Bahn-Km 62.520 - 62.650

Nach Baubeginn erstellt die SBB AG im Auftrag und auf Kosten der Gemeinde im Baukörper der PU ein Leerrohr für eine Trinkwasserleitung.

Art. 1

VERTRAGSGEGENSTAND

1.1 Die Anlagen, die Gegenstand dieses Vertrages bilden, sind auf dem Situationsplan 1 : 500, Beilage 2, festgehalten.

1.2 Massgebend ist die von der SBB AG, Division Infrastruktur, am 17.12.1999 verfügte Planvorlage.

Im Weiteren gelten:

- Die Eisenbahnverordnung vom 23.11.1983.
- Einschlägige SIA- und VSS-Normen, insbesondere die SIA-Normen Nr. 160 (Ausgabe 1989), Nr. 161 (Ausgabe 1990) und Nr. 162 (Ausgabe 1993).
- Allgemeine Grundlagen, Normalquerschnitte und konstruktive Details für die Ausbildung beschotterter Brücken (Nr. Ib-51-0101 vom 1.10.1989).
- Beilage 1: Zusammenstellung über Investition, Unterhalt, Erneuerung und Betrieb der neuen Anlagen
- Beilage 2: Situationsplan 1 : 500

1.4 Der Vertrag Nr. 3391 BA für die Benützung der Einstellanlagen für Velos und Mofas auf der alten Station Wauwil bleibt vertragsgemäss bis 28.2.2001 gültig. Beide Parteien verzichten auf eine Verlängerung.

Art. 2

BAUBESCHRIEB

2.1 Die SBB AG erstellte auf Bahnareal und mit Kostenbeteiligung der Gemeinde:

- 1 Personenunterführung (PU)
- 2 Rampenaufgänge
- 2 Aussenperrons
- 1 Wartehalle und 1 Unterstand
- 20 Veloparkplätze auf der Südseite der Haltestelle
- 3 Autoparkplätze auf der Südseite der Haltestelle
- 1 Lebhag entlang der Bahnstrasse
- im Baukörper der PU ein Leerrohr zum Einlegen einer Trinkwasserleitung

2.2 Die SBB erstellt auf Gemeindeareal mit Kostenbeteiligung der Gemeinde:

- 40 Abstellplätze für Velos und Mofas auf der Nordseite der Haltestelle. Der genaue Standort wird von der Gemeinde bestimmt.
- 7 Autoparkplätze auf der Nordseite der Haltestelle. Der genaue Standort wird von der Gemeinde bestimmt.

2.3 Die SBB erstellt auf Kosten der Gemeinde

- einen Gehweg entlang der Bahnstrasse

2.4 Barrierenanlage

Mit dem Stellwerkersatz in Wauwil musste die Innenanlage der Barriere Ettiswilerstrasse ersetzt werden. Die Steuerung der Barriere wurde komplett erneuert.

Art. 3

BAUHERRSCHAFT, EIGENTUMSVERHÄLTNISSE

3.1 Bauherrin ist die SBB AG für die Anlagen gemäss Art. 2.1 bis Art. 2.4. Die SBB AG projektierte und erstellte die Bauten und Anlagen nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen, Reglemente, Weisungen und Richtlinien der SBB AG und den gültigen SIA-Normen.

3.2 Die SBB AG ist Eigentümerin der Bauten und Anlagen auf ihrem Grundeigentum (ZGB Art. 642, Art. 667, Abs. 2 und Art. 671, Abs. 1).

Ausnahme:

Folgende Anlagen gehen ins Eigentum der Gemeinde über:

- sämtliche Entwässerungs- und Kanalisationsanlagen
- sämtliche Beleuchtungseinrichtungen
- die Einstellanlagen für Zweiräder
- das Leerrohr zum Einlegen einer Wasserleitung im Baukörper der PU

- 3.3 Die Gemeinde ist Eigentümerin der durch die SBB AG auf dem Grundeigentum der Gemeinde erstellten Bauten und Anlagen
- 3.4 Für die Beanspruchung von Bahnareals ist grundsätzlich eine Entschädigung zu leisten (siehe Art. 10 und 12 bis 17).
- 3.5 Beide Parteien verpflichten sich, Änderungen bei den Grundeigentumsverhältnissen oder allfällige Dienstbarkeiten separat zu regeln.

Art. 4

INVESTITIONSKOSTEN

- 4.1 Gemäss Kostenvoranschlag der SBB AG zum Bauprojekt vom Juni 1999 (Preisbasis 7/98, Index 001) betragen die Investitionskosten inkl. Barrierenbeitrag Ettiswilerstrasse und der Wasserleitung total CHF 2'896'000.--.
- 4.2 Die Gemeinde bezahlt einen fixen Beitrag von CHF 890'000.-- an die SBB AG (pauschal, netto aller Ansprüche, inkl. MwSt. und inkl. Beitrag an die Barrierensanierung Ettiswilerstrasse und an die Wasserleitung in der PU).
- 4.3 Der totale Kostenaufwand für die der SBB AG, für die Verlegung der Haltestelle, beträgt rund CHF 2 Mio.

Art. 5

FINANZIERUNG DER INVESTITIONEN

- 5.1 Die Gemeinde verpflichtet sich die unter Art. 4.2 aufgeführten Investitionen in Form von à-fonds-perdu-Beiträgen zu bezahlen. Sie leistet dafür Abschlagszahlungen nach folgendem Zahlungsplan:
- Fr 500'000.— im Jahr 2000 nach Baubeginn
Fr 216'000.— im Jahr 2001 nach Bauvollendung
Fr 174'000.— nach erfolgter Barrierensanierung

- 5.2 Die Rechnungsstellung erfolgt durch die SBB AG, Division Infrastruktur, Anlagen-Management, Filiale Nord-Süd, Rechnungswesen und Controlling, Schweizerhofquai 6, 6002 Luzern. Die Zahlungsfrist beträgt 60 Tage.

Art. 6

BAUAUSFÜHRUNG

6.1 Pläne und Berechnungen

Die Bauausführung erfolgt nach den Plänen und Berechnungen, die durch das Ingenieurbüro Tschopp + Wespi AG, Hergiswil, erstellt wurden. Zu diesem Zweck erteilte die SBB AG separat und auf eigene Rechnung die entsprechenden Aufträge. Die Baupläne und der statische Nachweis wurden von der SBB AG intern geprüft und genehmigt.

6.2 Submission, Bauleitung und Oberaufsicht

Die Leitung sämtlicher Bauarbeiten liegen bei der SBB AG (Anlagen-Management, Filiale Nord-Süd, Trassenbau). Sämtliche Arbeiten wurden gemäss dem Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BoeB) ausgeschrieben.

6.3 Baugrubensicherung bzw. Lehrgerüste

Die Unternehmer haben die Pläne für Baugrubensicherungen und Lehrgerüste unter oder direkt neben den Gleisen der Bauleitung zur Kontrolle und Genehmigung vorgelegt, die auch für deren fachgerechte Ausführung besorgt und verantwortlich ist. Die Pläne und die dafür erforderlichen statischen Nachweise dieser Baugrubensicherungen und Gerüste wurden von der Bauleitung der SBB AG (Anlagen-Management, Filiale Nord-Süd, Trassenbau) zusammen mit dem Baugrundbericht, geprüft vorgelegt.

6.4 Haftpflicht

Die Haftpflicht für die Bauausführung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

6.5 Beweisaufnahme

Die Beweisaufnahmen (Strassen, Kanalisationen usw.) sind erfolgt.

Art. 7

INVESTITIONSFOLGEKOSTEN, KOSTENTRAGUNG

- 7.1 Die Regelung der Kostentragung der Investitionsfolgekosten ergibt sich aus Art. 9ff und aus der Beilage 1.
- 7.2 Grundsätzlich übernimmt die Gemeinde die Investitionsfolgekosten für den baulichen und betrieblichen Unterhalt während der ganzen Lebensdauer für die im Art. 3.2 aufgeführten Investitionen sowie des Gehweges entlang der Bahnstrasse auf Bahnareal.
- 7.3 Beide Parteien regeln im gegenseitigen Einvernehmen wie und wann die diesbezüglichen Arbeiten auszuführen sind. Sie wenden dabei dieselben Massstäbe und Kriterien an wie für die in ihrer eigenen finanziellen Verantwortung stehenden Anlagen.
- 7.4 Die SBB AG stellt für die auf Kosten der Gemeinde auszuführenden Arbeiten im Rahmen der ausgewiesenen, effektiven Aufwendungen (einschliesslich Eigenleistungen) Rechnung, welche innert 60 Tagen zu bezahlen ist.
- 7.5 Die Gemeinde verpflichtet sich im weiteren, die (anteiligen) Kosten für die Erneuerung der Anlagen nach Ablauf ihrer Lebensdauer entsprechend der dannzumaligen Rechts- und Interessenslage zu übernehmen oder deren (anteilige) Desinvestitionskosten zu tragen.

Art. 8

WERBUNG, KOMMERZIELLE NUTZUNG

- 8.1 Die SBB AG ist allein und entschädigungslos berechtigt, auf Bahnareal stehende Anlagen kommerziell zu nutzen sowie an den auf Bahnareal stehenden Anlagen und Einrichtungen kommerzielle Reklamen anzubringen oder von ihren Pächtern anbringen zu lassen.
- 8.2 Im Bereich der neuen Haltestelle Wauwil dürfen auf dem Bahnareal nur Billettautomaten aufgestellt werden. Gemäss den Einspracheverhandlungen ist es verboten kommerzielle Snacks- Getränke- und ähnliche Automaten aufzustellen.

DIE EINZELNEN ANLAGENTEILE

Art. 9

PERSONENUNTERFÜHRUNG

- 9.1 Die Personenunterführung bei km 62.490 dient gleichzeitig als öffentlicher Durchgang.
- 9.2 Der bauliche Unterhalt der PU inkl. Rampenaufgänge übernimmt die SBB AG zu 70% und die Gemeinde zu 30%.
- 9.3 Der betriebliche Unterhalt für die gesamte Unterführung (inkl. Reinigung, Winterdienst) erfolgt durch die Gemeinde.
- 9.4 Die Stromlieferung für die Beleuchtung der PU inkl. Rampenaufgänge erfolgt durch die Gemeinde.
- 9.5 Der SBB AG steht das Recht der kostenlosen Entwässerung der PU und der Sickerleitungen in das Leitungsnetz der Gemeinde zu.
- 9.6 Die Gemeinde ist für die Signalisierung der PU verantwortlich.
- 9.7 Die SBB AG räumt der Gemeinde das Recht ein, die PU auf eigene Kosten farbig zu gestalten und anzumalen. Sujet und Farbkonzept sind im Voraus mit der SBB AG, (Anlagen-Management Filiale Luzern, Abteilung Architektur, Hr. Feubli) abzusprechen und genehmigen zu lassen.

Art. 10

WASSERLEITUNG

- 10.1 Die SBB AG als Eigentümerin des Grundstückes und der PU bei Bahn-Km 62.490 erstellt für die Gemeinde im Baukörper der PU ein Leerrohr zum Einlegen einer Trinkwasserleitung.
- 10.2 Die vorliegende Bewilligung begründet kein dingliches Recht und es wird deshalb keine Eintragung im Grundbuch vorgenommen.
- 10.3 Bei Ausserbetriebsetzung verpflichtet sich die Gemeinde, die Anlage zu entfernen. Dadurch darf der Fortbestand der SBB-Anlagen nicht gefährdet werden.

Sämtliche Kosten für die Erhaltung und/oder den Abbruch der Anlage übernimmt die Gemeinde.

- 10.4 Die ganze oder teilweise Abtretung von Rechten und Pflichten gemäss Art. 10 durch die Gemeinde erfordert die schriftliche Zustimmung der SBB AG.

Bei allfälliger Veräusserung ihrer Parzelle oder ihrer Anlagen ist die SBB AG nicht verpflichtet, Rechte oder Pflichten über die Anlage auf einen Rechtsnachfolger zu übertragen.

- 10.5 Bau- Überwachungs- und Unterhaltsarbeiten sowie Beseitigung der Anlage dürfen erst nach vorausgegangener schriftlicher Verständigung der Kontaktstelle SBB AG und nur unter Aufsicht und nach Anweisung der SBB AG ausgeführt werden. Ohne Erlaubnis der Bahnorgane ist der Zutritt zu den dem Publikum nicht geöffneten Bahnanlagen verboten.

Das beschäftigte Personal hat die jeweils geltenden Sicherheits- und Bahnpolizeivorschriften (z.B. Sicherheitsmassnahmen für Personal bei Arbeiten in und neben den Geleisen, Warnung vor den Gefahren der Hochspannungsanlagen, etc.) strikte zu beachten und die Weisung der Bahnaufsichtsorgane zu befolgen.

- 10.6 Mängel an der Anlage die von der Gemeinde auf Verlangen der SBB AG nicht innert nützlicher Frist behoben werden, können von der SBB AG zu Lasten der Gemeinde beseitigt werden.

- 10.7 Bei Bau-, Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten an den Bahnanlagen werden die SBB AG auf die Anlagen der Gemeinde tunlichst Rücksicht nehmen.

Werden die Bahnanlagen später geändert oder erweitert, können die SBB AG innert angemessener Frist vom Vertrag entschädigungslos zurücktreten, oder die Gemeinde hat ihre Anlagen nötigenfalls binnen einer von der SBB AG anzusetzenden, angemessenen Frist auf eigene Kosten anzupassen oder zu verlegen.

- 10.8 Entstehen bei Bau, Überwachung und Unterhalt der Anlagen, aus deren Bestand, deren Betrieb oder in Ausübung der Bewilligung nach Ziffer 1 der Vereinbarung Personen-, Sach- und übrige Vermögensschäden, hat die Gemeinde die SBB AG unter allen Titeln schadlos zu halten, soweit jene nicht durch grobes Verschulden der SBB AG verursacht wurden.

Für anderweitige Personen-, Sach- und übrige Vermögensschäden gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Immerhin lehnt die SBB AG jede Haftpflicht für Schäden ab, die sich beim normalen Bahnbetrieb und -unterhalt, durch Setzungen, Erschütterungen, vagabundierenden Strom, Rückstrom Kurzschlüsse, Funkenbildung usw. beim heutigen oder späteren Bahnausbau ergeben. Falls trotz der im gegenseitigen Einverständnis der Parteien getroffenen Vorsichtsmassnahmen, wie z.B. für den kathodischen Schutz und Potentialmessungen, Schäden an den Anlagen der Gemeinde entstehen, gehen diese zu ihren Lasten.

- 10.9 Sollte der SBB AG der vorerwähnten Gründe wegen Schaden entstehen oder sollten sie von dritter Seite irgendwie belangt werden, hat die Gemeinde die SBB AG schadlos zu halten.

Art. 11

UNTERSTAND, WARTEHALLE

- 11.1 Der bauliche und betriebliche Unterhalt der Personenunterstände ist Sache der SBB.
- 11.2 Die Wartehalle wird mit einem Zeitschloss versehen.

Art. 12

INFORMATIONSTAFEL ÜBER DIE GEMEINDE

- 12.1 Die SBB AG erlaubt der Gemeinde, unentgeltlich eine Informationstafel auf der Haltestelle Wauwil anzubringen. Der Standort ist mit der SBB AG im Voraus abzusprechen. Werbung oder Sponsoring sind nicht erlaubt.
- 12.2 Das Aufstellen, der Unterhalt, die etwaige Entfernung sowie die Wiederherstellung des früheren Zustandes hat die Gemeinde auf eigene Kosten zu besorgen.
- 12.3 Der SBB AG steht das Recht zu, im Zusammenhang mit Um- und Ausbauten an ihren Gebäuden und Anlagen die Grösse und der Standort der Informationstafel auf Kosten der Gemeinde zu verändern.
- 12.4 Abweichungen in der Grösse und Standortverschiebungen sind gegenseitig abzusprechen.
- 12.5 Führt die Gemeinde die von der SBB AG verlangten Anpassungen oder Reparaturen nicht innert gestellter Frist durch, so ist die SBB AG berechtigt, die Arbeiten auf Kosten der Gemeinde durchzuführen.
- 12.6 Die SBB AG übernimmt keine Verantwortung oder Haftpflicht für etwaiges Beschädigen, Zerstören oder Entwenden der Informationstafel.
- 12.7 Die Gemeinde haftet für alle Schäden, die durch das Anbringen, Instandhalten und Beseitigen der Informationstafel entstehen sollten

Art. 13

ANBRINGEN EINES POSTBRIEFKASTENS

- 13.1 Die SBB AG erlaubt der Gemeinde/der schweizerischen Post, Hauptsitz Viktoriastr. 21, 3013 Bern (die Post), unentgeltlich einen Postbriefkasten auf der Haltestelle Wauwil anzubringen. Das Gesuch an die Post zum Aufstellen des Briefkastens ist Sache der Gemeinde. Der Standort ist mit der SBB AG im Voraus abzusprechen.
- 13.2 Das Aufstellen, der Unterhalt, die etwaige Entfernung sowie die Wiederherstellung des früheren Zustandes hat die Gemeinde/die Post auf eigene Kosten zu besorgen.
- 13.3 Der SBB AG steht das Recht zu, im Zusammenhang mit Um- und Ausbauten an ihren Gebäuden und Anlagen die Grösse und der Standort des Briefkastens auf Kosten der Gemeinde/der Post zu verändern.
- 13.4 Abweichungen in der Grösse und Standortverschiebungen sind gegenseitig abzusprechen.
- 13.5 Führt die Gemeinde/die Post die von der SBB AG verlangten Anpassungen oder Reparaturen nicht innert gestellter Frist durch, so ist die SBB AG berechtigt, die Arbeiten auf Kosten der Gemeinde durchzuführen.
- 13.6 Die SBB AG übernimmt keine Verantwortung oder Haftpflicht für etwaiges Beschädigen, Zerstören oder Entwenden des Postbriefkastens
- 13.7 Die Gemeinde/die Post haftet für alle Schäden, die durch das Anbringen, Instandhalten und Beseitigen des Briefkastens entstehen sollten
- 13.8 Die Briefkastenleerungen sind durch Postpersonal auszuführen. Das Bahnpersonal übernimmt keine Briefkastenleerungen.

Art. 14

PARKIERUNGSANLAGEN FÜR PERSONENWAGEN

- 14.1 Die Parkieranlagen auf dem Bahnareal bestehen aus:
3 Autoparkplätzen auf der Südseite der Haltestelle Wauwil.
- 14.2 Die Parkieranlagen auf dem Gemeindegebiet wurden in erster Linie für die Bedürfnisse der Bahnkunden erstellt. Sie bestehen aus:
7 Autoparkplätze auf der Nordseite der Haltestelle Wauwil.

- 14.3 Die Parkplätze stehen den Bahnreisenden bis zur Einführung einer Bewirtschaftung unentgeltlich zur Verfügung.
- 14.4 Bei einer Bewirtschaftung der von der SBB AG erstellten Parkplätze auf Gemeindegebiet, stehen der SBB AG 50% der Einnahmen aus den Parkplatzgebühren während 10 Jahren zu.
- 14.5 Die Überwachung der Verkehrs- und Parkierungsvorschriften ist Sache der Gemeinde. Die Einnahmen aus den Ordnungsbussen gehören der Gemeinde bzw. dem Kanton.
- 14.6 Eine Untermiete von Parkplätzen auf SBB-Terrain während den Verkehrszeiten der Berufspendler ist nicht gestattet. In den Randstunden, an Samstagen, Sonntagen und an Feiertagen können die SBB AG ihr Areal anderweitig nutzen und vermieten.
- 14.7 Für die Beanspruchung der Flächen gemäss Ziff. 14.1 leistet die Gemeinde eine Entschädigung (siehe Art. 19).
- 14.8 Der SBB steht das Recht der kostenlosen Entwässerung der Parkplätze in die Kanalisation der Gemeinde zu.
- 14.9 Unterhalt und Erneuerung ergeben sich aus der Beilage 1.

Art. 15

EINSTELLANLAGEN FÜR ZWEIRÄDER

- 15.1 Die SBB AG stellt das benötigte Bahnareal für die Einstellanlagen für Velos und Mofas unentgeltlich zur Verfügung.
- 15.2 Das Einstellen von Velos und Mofas ist für Benützer grundsätzlich gratis. Bei zusätzlichen Investitionen in abschliessbare Systeme bzw. in eine bewachte Velostation können, im Einvernehmen mit der SBB AG, kostendeckende Gebühren erhoben werden.
- 15.3 Die SBB AG überlässt der Gemeinde die Einstellanlagen im neuen Zustand.
- 15.4 Eine allfällige Versetzung oder/und die Erweiterung haben zu Lasten der Gemeinde und in Absprache mit der SBB AG zu erfolgen.
- 15.5 Die Aufsicht, Kontrolle, Reinigung und Durchsetzung von Ordnung, inkl. die Entfernung von fahruntauglichen oder gestohlenen Zweirädern ist von der Gemeinde (Kantonspolizei) wahrzunehmen.

15.6 Beiträge von anderen Gemeinden an die Veloeinstellanlagen sind von der Gemeinde direkt bei den betroffenen Umgebungsgemeinden zu beantragen.

15.7 Unterhalt und Erneuerung der Einstellanlagen ergeben sich aus der Beilage 1.

Art. 16

GRÜNANLAGEN

Unterhalt (Pflege) und Erneuerung der Grünanlagen sowie des Lebhages ergeben sich aus der Beilage 1.

Art. 17

GEHWEG ENTLANG DER BAHNSTRASSE

17.1 Die SBB AG stellt das Land für den Gehweg entlang der Bahnstrasse unentgeltlich zur Verfügung.

17.2 Ausmass und Grösse ergeben sich aus der blau eingefärbten Fläche der Beilage 2.

17.3 Bei einer anderweitigen Nutzung der Bahnbetriebsparzelle (z.B. Um-/Ausbau der Betriebsanlagen) hat die Gemeinde den Gehweg auf Verlangen der SBB innerhalb eines Jahres zu verlegen.

17.4 Unterhalt und Erneuerung ergeben sich aus der Beilage 1

Art. 18

BETRIEBLICHER UNTERHALT, REINIGUNG UND WINTERDIENST

18.1 Die Gemeinde besorgt zu ihren Lasten die Reinigung und den Winterdienst für
alle Autoparkplätze,
alle Zweiradeinstellanlagen,
die Personenunterführung inkl. Rampen,
den Gehweg entlang der Bahnstrasse,
alle Zufahrten und Zugänge zu den einzelnen Anlagen.

18.2 Die SBB AG besorgt diese Leistungen für die beiden Aussenperrons inkl. Wartehalle und Unterstand.

- 18.3 Grundsätzlich gelten das Entfernen von Sprayereien sowie die Ausbesserung der Anstriche und Versiegelungen als betrieblicher Unterhalt (Reinigung). Sind aber die Oberflächen beschädigt und müssen repariert werden, so gilt dies als baulicher Unterhalt.

Art. 19

ENTSCHÄDIGUNGEN

Mit den Leistungen der Gemeinde gemäss den Art. 16 und 18 gilt die Miete für das übrige zur Verfügung gestellte Bahnareal gemäss Art. 2.1, 2.3 und 2.4 als abgegolten.

Art. 20

HAFTUNG

Vernachlässigt eine Partei ihre vertraglich übernommenen Unterhalts- und Betriebspflichten, so kann die andere Partei, wenn sie einem Dritten gegenüber deswegen schadenersatzpflichtig wird, auf sie Regress nehmen (OR Art. 58, SR 220).

Art. 21

VERTRAGSDAUER, KÜNDIGUNGSMÖGLICHKEITEN

- 21.1 Dieser Vertrag tritt am 01.09.2000 in Kraft. Er wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und ist erstmals 25 Jahre nach dessen Inkrafttreten kündbar. Die Kündigungsfrist beträgt ein Jahr.
- 21.2 Für die Personenunterführung gemäss Art. 9 wird zugunsten der Gemeinde und der Öffentlichkeit der dauernde Fortbestand gewährleistet.
- 21.3 Wird der Vertrag von der Gemeinde gekündigt, so hat sie der SBB AG einen Beitrag für die (hypothetische) Desinvestition und Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes zu bezahlen. Die SBB AG ist alsdann frei, über diese Anlagen nach ihrem Gutdünken zu verfügen. Verzichten sie auf die sofortige, effektive Vornahme der Desinvestition und ziehen sie aus der Anlage einen quantifizierbaren Vorteil, so ist dieser mit der Forderung gegen die Gemeinde zu verrechnen.

standes zu bezahlen. Die SBB AG ist alsdann frei, über diese Anlagen nach ihrem Gutdünken zu verfügen. Verzichten sie auf die sofortige, effektive Vornahme der Desinvestition und ziehen sie aus der Anlage einen quantifizierbaren Vorteil, so ist dieser mit der Forderung gegen die Gemeinde zu verrechnen.

- 21.4 Kündigt die SBB AG den Vertrag vor Ablauf der Vertragsdauer, ohne dass diese umgebaut werden soll und ohne dass ein entsprechender Vorbehalt gemacht wurde, so wird der Dritte von seinen finanziellen Verpflichtungen befreit.
- 21.5 Jede Partei kann der anderen die vertraglich übernommene Pflicht oder das vertraglich eingeräumte Recht zur effektiven Besorgung des baulichen und betrieblichen Unterhalts, mit einer Frist von sechs Monaten, kündigen. An der Kostentragungspflicht ändert sich jedoch dadurch nichts.

Der Vertrag wird zweifach ausgefertigt. Jede Partei erhält ein unterzeichnetes Exemplar.

Luzern, den 11. Sep. 2000

Wauwil, den 30. Aug. 2000

Für die SBB AG

Für die Gemeinde

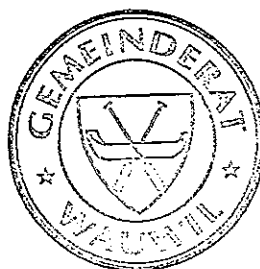
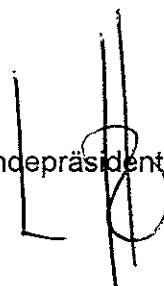


Heinz Hügler
Finanzen und Netzmanagement
Leiter Verträge

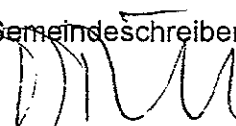


Manfred Egli
Verträge

Gemeindepräsident



Gemeindeschreiber



Beilagen:

- 1 Zusammenstellung über Investition, Unterhalt, Erneuerung und Betrieb der Anlagen
- 2 Situationsplan 1: 500 über die Haltestelle Wauwil



SBB CFF FFS Zusammenstellung über Investitionen, Unterhalt, Erneuerung und Betrieb der Anlagen
Neue Haltestelle Wauwil

Beilage 1

Anlagenteil	Investitionen		Investitionsfolgekosten (Erneuerung siehe Art. 7)											
	Finanzierung siehe Art. 5		Baulicher Unterhalt			Betrieb der Anlagen (Lieferung / Ausführung)			Lampen			Reinigung/Pflege		
			Ausführung	Kosten		Strom	Verantw.	Kosten	Verantw.	Kosten	Verantw.	Kosten	Verantw.	Kosten
Personenunterführung inklusive Rampen, auf der Beilage 2 rot eingefärbt	SBB	Gmde	SBB	SBB	Gmde		Verantw.	Gmde	Gmde	Gmde	Gmde	Gmde	Gmde	Gmde
	50%	50%		70%	30%									
Perronanlagen, Wartehallen	SBB		SBB	SBB		SBB	SBB	SBB	SBB	SBB	SBB	SBB	SBB	
Kanalisation, Entwässerung	SBB/Gmde		Gmde	Gmde						Gmde				
Gehweg, Zugänge	Gmde		Gmde	Gmde		Gmde	Gmde	Gmde	Gmde	Gmde	Gmde	Gmde	Gmde	Gmde
Parkplätze auf SBB-Terrain	SBB/Gmde		SBB	SBB							Gmde	Gmde	Gmde	Gmde
Parkplätze auf Gemeindegebiet	SBB/Gmde		Gmde	Gmde					Gmde	Gmde			Gmde	Gmde
Zweiradeinstellanlagen auf SBB Grund	SBB/Gmde		Gmde	Gmde		Gmde	Gmde	Gmde	Gmde	Gmde	Gmde	Gmde	Gmde	Gmde
Zweiradeinstellanlagen auf Gmde.-Gebiet	SBB/Gmde		Gmde	Gmde		Gmde	Gmde	Gmde	Gmde	Gmde	Gmde	Gmde	Gmde	Gmde
Grünanlagen, Lebhag	SBB/Gmde										Gmde	Gmde		
Wasserleitung	SBB		SBB	Gmde							Gmde	Gmde		

 SBB CFF FFS

Situation 1:500

Gez.: FT

The drawing shows a detailed plan of a railway station platform and its connection to the main tracks. The platform is highlighted in red and blue, with various dimensions and labels indicating its length and width. A north arrow points towards the top right. The surrounding area includes buildings, roads, and other infrastructure. The drawing is signed by the Gemeinderat of Wauwil and dated 30. Aug. 2009.

Standort der 40 Velo PP und 7 PW PP
wird durch die Gemeinde festgelegt

Kanalüberleitung # 150
Zementrohrbrücke # 80
Übergang 5,0m breit

62.5
PW PP
Velos 40 PP

GA 4.52
R=250
Trottoir: Länge = ca. 130m, Breite = 1.50m
best. Strassenrand

300 SBB
de Wauwil
Egolzwil

GEMEINDERAT WAUWIL
Namens des Gemeinderates
Der Präsident:
Der Gemeindevizepräsident:
30. Aug. 2009

Neue Personenunterführung und Haltestelle Vertrag mit der Gemeinde		Beilage 2	
Bahnhof: Wauwil			
SBB CFF FFS BA Anlagen-Management Filiale Nord-Süd Bahnanlagen	Luzern: 26.6.00		Situation 1:500
	Erg.:		Gez.: FT

Wauwil
Egolzwil



Namens des Gemeinderats
Der Präsident Der Gemeindevorstand

20 Aug. 2000